P U T U S A N
Nomor 214/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IDVAN SOPYAN BIN AWAN SETIAWAN;**

2. Tempat lahir : Garut;

3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/18 Januari 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung, RT.001/RW.005, Kelurahan Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2026, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026;
3. Penuntut Umum sejak tangal 30 Juli 2026 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026;
4. Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 10 September 2026 sampai dengan tanggal 8 November 2026;

Terdakwa didampingi oleh Evan Saepul Rohman, S.H, dkk. Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Garda Intan, Jalan Patriot, Gg Wartawan, No. 6, RT 06, RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 214/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 11 Agustus 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 214/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 27 Agustus 2026 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 11 Agustus 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idvan Sopyan bin Awan Setiawan bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Muhammad Idvan Sopyan Bin Awan Setiawan sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan makan diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic klip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kotak kardus merk lampu led;
- 1 (satu) unit hp merk Poco warna silver;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Advokatnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk: PDM- 67/ Enz.2/Grt/07/2026 tanggal 4 Agustus 2026 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Idvan Sopyan bin Awan Setiawan, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2026, atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2026, bertempat di Kampung Tanjung, RT.001/RW.005, Kelurahan Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 69,56 gram (berat netto), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 Terdakwa telah memesan narkotika jenis Ganja dan membelinya secara online melalui instagram dengan akun *@5stones.company* yang beralamat di provinsi Bandar Lampung kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan chat, dimana Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis ganja dengan pesan exspedisi ukuran 60 gram, dengan pembayaran ditransfer ke rekening Super Bank sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan tidak lama kemudian dari akun *@5stones.company* mengirimkan no resi pengiriman barang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Tanjung, RT.001/RW.005, Kelurahan Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa mendapat telepon dari kurir ekspedisi jasa pengiriman paket Tiki yang menyampaikan kurir sudah di depan dirumah, selanjutnya Terdakwa menerima paket dari ekspedisi jasa pengiriman Tiki, yang sebelumnya kurir Tiki mendokumentasikan penerimaan paket pengiriman tersebut sudah sampai pada tujuan. Namun belum lama kurir ekspedisi jasa pengiriman paket Tiki pergi, datang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa suka melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, dan setelah melakukan penyelidikan, Saksi Ahmad Roppi beserta rekannya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu baru mendapatkan kiriman berupa paket narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus merk lampu LED dengan menanyakan apa isi paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa isi paket tersebut narkotika jenis Ganja lalu terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut kemudian Terdakwa membukanya didepan petugas Kepolisian, dan isi paket tersebut adalah narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus lakban warna merah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening yang disimpan dalam saku celana yang digantung dikamar rumah Terdakwa.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dari dalam 1 (satu) kotak kardus merk lampu led, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic klip, serta 1 (satu) unit hp merk Poco warna silver, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat 69,56 gram (berat netto) keseluruhan telah disita dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan hasil Laporan Pengujian No.LHU.26.093.11.16.05.0080.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Alia Kadarsih Abubakar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.Si.,Apt., yang kesimpulanya: batang daun biji merupakan narkotika jenis ganja positif THC.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Idvan Sopyan bin Awan Setiawan telah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pengobatan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Idvan Sopyan Bin Awan Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Idvan Sopyan bin Awan Setiawan, pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2026, atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2026, bertempat di Kampung Tanjung, RT.001/RW.005, Kelurahan Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 69,56 gram (berat netto), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Tanjung, RT.001 RW.005, Kelurahan Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa mendapat telepon dari kurir ekspedisi jasa pengiriman paket Tiki yang menyampaikan ada kiriman paket dan kurir sudah didepan di rumah, selanjutnya Terdakwa menerima paket dari ekspedisi jasa pengiriman Tiki, yang sebelumnya kurir Tiki mendokumentasikan penerimaan paket pengiriman tersebut sudah sampai pada tujuan. Tidak lama kurir ekspedisi jasa pengiriman paket Tiki pergi, datang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa suka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, dan setelah melakukan penyelidikan, Saksi Ahmad Roppi beserta rekannya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu baru mendapatkan kiriman berupa paket narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus merk lampu LED dengan menanyakan apa isi paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa isi paket tersebut narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut kemudian Terdakwa membukanya didepan petugas Kepolisian, dan isi paket tersebut adalah narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus lakban warna merah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening yang disimpan dalam saku celana yang digantung dikamar rumah Terdakwa.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dari dalam 1 (satu) kotak kardus merk lampu led, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic klip, serta 1 (satu) unit hp merk Poco warna silver, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat 69,56 gram (berat netto) keseluruhan telah disita dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan hasil Laporan Pengujian No.LHU.26.093.11.16.05.0080.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Alia Kadarsih Abubakar, S.Si.,Apt., yang kesimpulanya: batang daun biji narkotika jenis ganja positif THC.

- Bahwa terdakwa Muhammad Idvan Sopyan Bin Awan Setiawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pengobetan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Idvan Sopyan bin Awan Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Ropi'i, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan karena telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi. Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB, di rumah yang beralamat di Kampung Tanjung, RT 001/005, Desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
   - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika diduga jenis ganja, kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi tersebut.
   - Bahwa setelah merasa yakin bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu Rafli Aldy Mahardi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB. Selanjutnya dilakukan pula penggeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus merk lampu LED yang berisikan narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus lakban warna merah dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening yang disimpan disaku celana yang tergantung di dalam kamar Terdakwa.
   - Bahwa Terdakwa mengakui ganja sebut diperoleh dengan cara membeli secara online melalui akun instagram *@stones,company,* dengan cara transfer Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pelaku dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
   - Bahwa selain barang bukti narkotika jenis ganja, saat mengamankan Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp. Merk Poco warna silver;
   - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis ganja tersebut, yang pertama memesan seberat 60 (enam puluh) gram dan kedua seberat 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengedarkan maupun mengonsumsi narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Rafli Aldy Mawardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan karena telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi. Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB, di rumah yang beralamat di Kampung Tanjung, RT 001/005, Desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika diduga jenis ganja, kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi tersebut.

- Bahwa setelah merasa yakin bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu Ahmad Ropi'i, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB. Selanjutnya dilakukan pula penggeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus merk lampu LED yang berisikan narkotika jenis ganja ukuran sedang yang dibungkus lakban warna merah dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip bening yang disimpan disaku celana yang tergantung di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui ganja sebut diperoleh dengan cara membeli secara online melalui akun instagram *@stones,company*, dengan cara transfer Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian pelaku dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis ganja, saat mengamankan Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp. Merk Poco warna silver;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis ganja tersebut, yang pertama memesan seberat 60 (enam puluh) gram dan kedua seberat 60 (enam puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengedarkan maupun mengonsumsi narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan hasil Laporan Pengujian No.LHU.26.093.11.16.05.0080.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Alia Kadarsih Abubakar, S.Si.,Apt., yang kesimpulanya: batang daun biji merupakan narkotika jenis ganja positif THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dihadapkan dipersidangan karena telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Tanjung, RT 001/005, Desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan pula barang bukti berupa;

  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plasik klip;
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) kotak kardus merk lampu led;
  - 1 (satu) unit Hp merk Poco warna silver;

- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan mengantarkan sayuran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut tidak diperjualbelikan namun untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat yaitu 60 (enam puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu menghabiskan berapa gram dalam sekali penggunaan;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi yaitu sekitar tahun 2022;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 20 Mei 2026, Terdakwa memesan narkotika jenis ganja melalui instagram dengan akun yang berrnama @*Sstones.company* yang beralamat di Bandar Lampung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim chat dengan bertanya ready bang? kemudian dibalas Ready. Terdakwa lalu memesan exspedisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ukuran 60 gram, kemudian dijawab transfer ke Super Bank dan akun tersebut mengirimkan no rekening atas nama seseorang yang tidak Terdakwa ingat, kemudian Terdakwa menransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena sebelumnya sudah Terdakwa tawar terlebih dahulu dari harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya, kapan turun resinya, dijawab nanti siang. Tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan no resi dan mengatakan agar dipantau saja. Pada hari Sabtu, 30 Mei 2026 paket tersebut tiba;

- Bahwa dalam sehari, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting dan pembelian sebanyak 60 (enam puluh) gram tersebut rencananya dipergunakan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut karena depresi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic klip;
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kotak kardus merk lampu led;
- 1 (satu) unit hp merk Poco warna silver;.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dihadapkan dipersidangan karena telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sekira jam 18.30 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Tanjung, RT 001/005, Desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan pula barang bukti berupa;

  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plasik klip;
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) kotak kardus merk lampu led;
  - 1 (satu) unit Hp merk Poco warna silver;

- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan mengantarkan sayuran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut tidak diperjualbelikan namun untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli melalui instagram dengan akun yang berrnama *@Sstones.company* yang beralamat di Bandar Lampung dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 60 (enam puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis ganja tersebut, yang pertama memesan seberat 60 (enam puluh) gram dan kedua seberat 60 (enam puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengedarkan maupun mengonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat 69,56 gram (berat netto) keseluruhan telah disita dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan hasil Laporan Pengujian No.LHU.26.093.11.16.05.0080.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Alia Kadarsih Abubakar, S.Si.,Apt., yang kesimpulanya: batang daun biji merupakan narkotika jenis ganja positif THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang merupakan zat narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Revi Muhammad Idvan Sopyan bin Awan Setiawan sebagai Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Bahwa narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan hasil Laporan Pengujian No.LHU.26.093.11.16.05.0080.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Alia Kadarsih Abubakar, S.Si.,Apt., yang kesimpulanya: batang daun biji merupakan narkotika jenis ganja positif THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena di muka persidangan diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang apapun menurut hukum untuk menguasai atau memiliki narkotika golongan I, maka Majelis Hakim memandang unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan menanam berarti menaruh (bibit, benih, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh. Memelihara berarti menjaga dan merawat dengan baik. Memiliki berarti mempunyai, bahwa memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara ototmatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, sedangkan menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

instagram dengan akun yang bernama *@Sstones.company* yang beralamat di Bandar Lampung dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 60 (enam puluh) gram. Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis ganja tersebut, yang pertama memesan seberat 60 (enam puluh) gram dan kedua seberat 60 (enam puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pemilik narkotika jenis ganja tersebut karena dalam hal penguasaan narkotika jenis ganja tersebut ada pada diri Terdakwa atas dasar yang jelas yaitu dengan cara membeli melalui akun Instagram *@Sstones.company*, sehingga beralih pula status kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria memiliki, sehingga unsur pasal memiliki telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimiliki oleh Terdakwa adalah narkotika jenis ganja yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, hal tersebut dibuktikan melalui laporan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan hasil Laporan Pengujian No.LHU.26.093.11.16.05.0080.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Alia Kadarsih Abubakar, S.Si.,Apt., yang kesimpulanya: batang daun biji merupakan narkotika jenis ganja positif THC (Tetrahydrocannabinol) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk jenis narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal terkait dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ketentuan pedoman pemidanaan yaitu antara lain:

a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa yaitu memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dalam hal memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Bahwa motif merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan menyatakan faktor yang mendorong melakukan tindak pidana adalah karena ingin memperoleh manfaat dari mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai melalui suatu perbuatan. Tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi karena Terdakwa merasa depresi.

c. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memberi penilaian secara komprehensif dan objektif terkait sikap batin Terdakwa merujuk pada analisis terhadap motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, serta pengetahuan terkait akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan pidana, namun motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana lebih besar dari rasa takut akan akibat hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut. Motif dan tujuan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan cara memiliki narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari akun Instagram *@Sstones.company*.

d. Cara melakukan tindak pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja bertujuan untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari sejak awal perbuatan yang berkaitan dengan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa justru membeli untuk memiliki narkotika jenis ganja. Terdakwa baru merasa menyesal setelah ditangkap dan dihadapkan ke persidangan;

f. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa melakukan tindak pidana agar bisa mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani, dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban.

Menimbang bahwa walaupun tindak pidana narkotika sering dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) namun secara tidak langsung, tindak pidana narkotika berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu antara lain kesehatan mental, keamanan, ekonomi, hingga stabilitas sosial;

i. Pemaafan dari korban.

Menimbang bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan korban sehingga terhadap pemafaan korban tidak dapat dimintakan ataupun dipertimbangkan;

j. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dipandang sudah mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plasik klip;

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja;

oleh karena merupakan barang yang peredaran dan penguasaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan barang bukti tersebut disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) kotak kardus merk lampu led;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti ini merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merk Poco warna silver;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti ini merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Idvan Sopyan bin Awan Setiawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plasik klip;
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kotak kardus merk lampu led;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Poco warna silver;

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H. M.H., dan Ike Ari Kesuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Rabu, tanggal 23 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ike Ari Kesuma, S.H., dan Fajri Ikrami, S.H., dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ike Ari Kesuma, S.H.	Andre Trisandy, S.H., M.H.
Fajri Ikrami, S.H.	

Panitera Pengganti

Alif Braja Dijaya, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)